

○○단체
정관 [예시]

1970. 01. 01



목차

제1장 총칙	3
제2장 사원(또는 회원)	4
제3장 임원	5
제4장 총회	6
제5장 이사회	7
제6장 재산 및 회계	8
제7장 정관의 변경 및 해산 등	9

정관

2020. 01. 01.	제정
2021. 01. 01.	1차 개정
2022. 01. 01.	2차 개정
2023. 01. 01.	3차 개정
2024. 01. 01.	4차 개정
2025. 01. 01.	5차 개정
2026. 01. 01.	6차 개정

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 법인은 ○○○○○사업을 수행함으로써 ○○○○○증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조 (명칭) 이 법인의 명칭은 “사단법인 ○○○○○”(이하 “법인”이라 한다)이라 칭한다.

제3조 (사무소의 소재지) 이 법인의 주사무소는 ○○시 ○○구 ○○동 ○○○번지에 두며, 필요한 곳에 분사무소(지부)를 둘 수 있다.

제4조 (사업) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. (구체적인 사업종류 기재)
2.
3.
4.

제5조 (이익공여 무상 원칙)

- ① 제4조 각 호의 목적사업으로 제공하는 이익은 원칙적으로 무상으로 한다. 다만, 그 실비 등을 수혜자에게 부담시키는 경우에는 이사회 의결과 노동부장관의 사전 승인을 얻어야 한다.
- ② 제4조의 사업수행으로 제공되는 이익은 그 목적을 한정된 경우를 제외하고는 수혜자의 출생지, 출신학교, 직업, 기타 사회적 신분 등에 의하여 부당하게 차별하지 않는다.

제6조 (수익사업) 이 법인은 제4조 각 호에 규정된 목적사업의 경비를 충당하기 위하여 필요한 때에는 그 본질에 반하지 아니하는 범위 안에서 수익사업을 할 수 있으며, 수익사업을 하고자 할 때에는 이사회 의결과 노동부장관의 사전 승인을 얻어야 한다.

제2장 사원(또는 회원)

제7조 (사원의 구분) 이 법인의 사원은 특별사원과 보통사원(이하 “사원”이라 한다)으로 구분한다.

1. 특별사원(회원)은
2. 보통사원(회원)은

제8조 (사원의 자격) 이 법인의 사원은 이 법인의 설립목적에 동의하면서 가입신청서를 제출하고 소정의 입회비를 납입한 자(이사의 승인을 얻은 자)로 한다.

제9조 (사원의 권리) 이 법인의 사원은 총회에서 선거권과 피선거권을 가지며 이 법인의 모든 업무에 참여할 권리를 가진다.

제10조 (사원의 의무) 이 법인의 사원은 다음과 같은 의무를 가진다.

1. 정관 및 제규정의 준수
2. 총회 및 이사의 결의사항 이행
3. 회비 및 제부담금의 납부

제11조 (탈퇴) 이 법인의 사원이 탈퇴를 하고자 할 때는 법인의 이사장에게 탈퇴서를 제출함으로써 자유롭게 탈퇴할 수 있다.

제12조 (사원의 상벌)

- ① 이 법인의 사원으로서 법인의 발전에 기여한 자에 대해서는 이사의 의결을 거쳐 포상할 수 있다.
- ② 이 법인의 사원이 목적에 위배되는 행위 또는 명예와 위신에 손상을 가져오는 행위를 하거나 제10조의 의무를 이행하지 아니한 경우에는 이사의 의결을 거쳐 이사장이 제명·견책 등의 징계를 할 수 있다.

제3장 임원

제13조 (임원의 구분과 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사장 1명
2. 이사 ○○명(대표이사를 포함하여 5인 이상 15인 이내의 확정인원수 기재)
3. 감사 ○명

제14조 (임원의 선출)

- ① 임원은 총회에서 선출한다.
- ② 임원이 임기중 궐위된 경우에는 2개월 이내에 총회에서 그 후임자를 선출하여야 한다.

제15조 (임기)

- ① 이 법인의 이사의 임기는 3년으로 하고 감사는 2년으로 한다.
- ② 보궐임원의 임기는 제1항과 같다.
- ③ 부득이한 사유로 차기 임원을 선출하지 못한 채 임원의 임기가 만료된 경우에는 전임 임원은 차기 임원이 선출될 때까지 그 직무를 수행할 수 있다.

제16조 (임원의 결격사유)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 임원이 될 수 없다.
 1. 미성년자
 2. 금치산자 또는 한정치산자
 3. 파산자로서 복권되지 아니한 자
 4. 금고 이상의 형을 받고 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과되지 아니한 자
 5. 주무관청으로부터 임원의 취임이 취소된 후 2년이 경과되지 아니한 자
 6. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제14조제2항의 규정에 해당되는 자
- ② 임원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 그 자격을 상실한다.

제17조 (임원의 직무) 이 법인의 임원의 직무는 다음과 같다.

- ① 이사장은 이 법인을 대표하고 이 법인의 업무를 총괄하며 총회와 이사회 의장이 된다.
- ② 이사장 유고 시에는 이사장이 지명하는 이사가, 이사장 궐위 시에는 이사 중 최연장자가 그 업무를 대행한다.
- ③ 이사는 이사회에 출석하여 이 법인의 업무에 관한 사항을 심의·의결하며 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.
- ④ 감사의 직무는 다음과 같다.

1. 법인의 재산상황을 감사하는 일
2. 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 부당한 점이 있음을 발견한 때에는 이사회 및 총회에 그 시정을 요구하고 주무관청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 총회 및 이사회 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황 또는 총회 및 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 총회 및 이사회에서 의견을 진술하는 일

제18조 (상근 임·직원)

- ① 이 법인은 이사회 의결을 거쳐 상근 임·직원을 둘 수 있다.
- ② 상근 임·직원의 임용·복무·보수 등에 관하여는 관계 법령에 적합하도록 별도의 규정으로 정한다.

제4장 총회

제19조 (총회의 의결사항) 총회의 의결사항은 다음과 같다.

1. 임원선출 및 해임에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 법인 해산에 관한 사항
4. 예산 및 결산의 승인
5. 사업계획의 승인
6. 기타 이사회가 부의하거나 이 법인 운영에 필요한 중요사항

제20조 (소집 및 통지)

- ① 총회는 정기총회와 임시총회로 한다.
- ② 정기총회는 매년 1회 소집하며, 임시총회는 이사장이 필요하다고 인정하는 경우, 재적사원 5분의 1 이상 또는 재적이사 3분의 1 이상이 회의안을 명시하여 소집을 요구한 경우, 제17조제4항제4호의 규정에 의해 감사가 요구한 경우에 소집할 수 있다.
- ③ 총회를 소집하고자 할 때에는 회의 개최일 7일 전에 회의안건, 시간, 장소 등을 각 사원에게 통지하여야 한다.

제21조 (개회 및 의결정족수) 법인의 총회는 이 정관에서 따로 정한 사항을 제외하고는 재적사원 과반수의 출석과 출석사원의 결의권의 과반수로 의결한다. 다만, 가부 동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

제22조 (의결권의 제한) 임원 또는 사원은 다음 각 호의 경우에 의결권을 행사하지 못한다.

1. 임원의 취임 및 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 또는 사원 자신과 법인의 이해가 상반되는 사항

제5장 이사회

제23조 (이사의 기능) 이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 업무집행에 관한 사항
2. 사업계획 운영에 관한 사항
3. 예산·결산서 작성에 관한 사항
4. 총회에서 위임받은 사항
5. 기타 이사장이 법인의 운영상 중요하다고 부의하는 사항

제24조 (이사의 소집)

- ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며, 의장이 이를 소집한다.
- ② 정기이사회는 매년 1회 개최하고 임시이사회는 감사 또는 재적이사 3분의 1 이상의 요청이 있거나 이사장이 필요하다고 인정할 때 소집한다.
- ③ 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의목적과 안건, 시간, 장소를 문서로 명시하여 이사회 개최 7일 전까지 이사 및 감사에게 서면으로 통지하여야 한다.

제25조 (개회 및 의결정족수)

- ① 이 법인의 이사회는 이 정관에서 따로 정한 사항을 제외하고는 재적이사 과반수의 출석으로 개회한다.
- ② 이사회의 의결은 이 정관에서 따로 정한 사항을 제외하고는 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

제26조 (의결권의 제한) 이사는 다음 각 호의 경우에 의결권을 행사하지 못한다.

1. 이사의 선임 또는 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 이사 자신과 법인의 이해가 상반되는 사항

제6장 재산 및 회계

제27조 (재산)

- ① 이 법인의 재산은 기본재산과 보통재산으로 구분하여 관리한다.
- ② 기본재산은 다음 각 호의 재산으로 하며 그 밖의 재산은 보통재산으로 한다.
 1. 표1의 기본재산 목록에 기재된 재산
 2. 부동산
 3. 이사회의 결의에 의하여 기본재산에 편입된 재산

제28조 (재산의 관리)

- ① 이 법인의 기본재산을 매매·증여·임대·교환 또는 용도변경하거나 담보를 제공하고자 할 때와 기본재산에 관한 의무의 부담 및 권리의 포기(이하 “처분”이라 한다)를 하고자 하는 때에는 이사회의 의결을 거쳐 총회의 승인을 얻은 후 제33조에 의한 정관변경 절차를 거쳐야 한다.
- ② 이 법인이 기본재산 총액에서 부채 총액을 공제한 금액의 100분의 ○○ 이상에 상당하는 금액을 1년 이상 장기 차입하는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 노동부장관의 승인을 받아야 한다.

제29조 (재원조달) 이 법인의 운영에 필요한 경비는 다음 각 호의 재원으로 충당한다.

1. 사원의 회비
2. 기본재산으로부터 생기는 과실
3. 후원금
4. 기타 수입금

제30조 (재무·회계운영의 기본원칙) 법인의 재무·회계는 설립목적에 따라 건전하게 운영하여야 한다.

제31조 (사업계획 및 예산·결산 등의 보고)

- ① 이 법인의 매년도 사업계획과 세입·세출 예산은 매 회계연도 개시 전에 편성하되 이사회의 의결을 거쳐 총회의 승인을 얻은 후 다음 연도 2월 말까지 주무관청에 제출하여야 한다.
- ② 이 법인의 매년도 사업실적과 수지결산서는 회계연도 종료 후 작성하되 이사회의 의결을 거쳐 총회의 승인을 얻은 후 다음 연도 2월 말까지 주무관청에 제출하여야 한다.

- ③ 이 법인의 매년도 말 현재의 재산목록은 다음 연도 2월 말까지 주무관청에 제출하여야 한다.

제32조 (회계연도) 이 법인의 회계연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제7장 정관의 변경 및 해산 등

제33조 (정관변경) 이 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성과 총회의 의결을 거쳐 노동부장관의 허가를 받아야 한다.

제34조 (법인의 해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 총회에서 재적사원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하여 해산등기를 완료한 후 지체 없이 주무관청에 신고하여야 한다.

제35조 (청산 및 잔여재산의 처분)

- ① 이 법인이 해산할 때에는 해산 당시의 이사가 청산인이 된다.
② 청산 후의 잔여재산은 총회의 의결을 거친 후 주무관청의 허가를 받아 이 법인과 유사한 목적을 가진 비영리법인 또는 국가·지방자치단체에 기증한다.

제36조 (준용규정) 이 정관에서 규정하지 아니한 사항에 대하여는 「민법」 중 사단 법인에 관한 규정과 「노동부 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」을 준용한다.

제37조 (규칙제정) 이 법인의 운영 및 이 정관의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 이사회 의결을 거쳐 별도의 규칙으로 정한다.

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 주무관청의 허가를 받은 날부터 시행한다.

제2조 (설립 당시의 기본재산) 이 법인 설립 당시의 재산목록은 표1과 같다.